

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 605/2546 พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
อุดรธานี

โจทก์

นาย เรืองวิทย์ โพธิญาณ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

จำเลยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่ ว. เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการออกบัตรประจำตัวประชาชน โดยกรอกข้อความในแบบคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และจำเลยนำแบบคำขอดังกล่าวเสนอ ส. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนอันเป็นเอกสารราชการให้แก่ ง. และ ก. เป็นการกระทำผิดโดยมีเจตนาเพื่อช่วยเหลือบุคคลสองคนให้ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแม้จะกระทำในวันเดียวกัน สถานที่เดียวกันแต่เจตนาในการกระทำผิดเป็นคนละส่วนแยกต่างหากจากกัน จึงเป็นความผิดหลายกรรม มิใช่กรรมเดียว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2543 เวลากลางวัน จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างหากคือ จำเลยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่นายวิชญ์ สังขพันธ์ปลัดอำเภอกุมภวาปี ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการออกบัตรประจำตัวประชาชน โดยกรอกข้อความในแบบคำขอมีบัตร มีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.1) ว่า นายสง่า จันทรังสี เป็นญาติของจำเลยมีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้านของจำเลยและเคยทำบัตรประจำตัวประชาชนมาแล้ว แต่บัตรชำรุด
ขอมีบัตรใหม่อันเป็นความเท็จความจริงแล้วนางสง่ามิได้เป็นญาติของจำเลย ไม่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านของจำเลย และไม่เคยผ่านการทำบัตรประจำตัวประชาชนแต่อย่าง
ใด หลังจากนั้นจำเลยได้นำแบบ บ.ป.1 ดังกล่าวเสนอนายสุเทพ ชัยวัฒน์ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นเอกสาร
ราชการที่มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายแก่นายสุเทพชัยวัฒน์ นายวิษณุ สังขพันธ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้อื่น และ
ประชาชน จำเลยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่นายวิษณุปลัดอำเภอกุมภวาปี ซึ่งเป็น
เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการออกบัตรประจำตัวประชาชน โดยกรอกข้อความ
ในแบบคำขอมีบัตรมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.1) ว่า
นางสาวกัลยาณี แซ่จิ่งเป็นญาติของจำเลยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจำเลย และเคย
ทำบัตรประจำตัวประชาชนมาแล้ว แต่บัตรชำรุดขอมีบัตรใหม่ อันเป็นความเท็จ
ความจริงแล้วนางสาวกัลยาณีมิได้เป็นญาติของจำเลย ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของ
จำเลยและไม่เคยผ่านการทำบัตรประจำตัวประชาชนแต่อย่างใด หลังจากนั้นจำเลย
ได้นำแบบ บ.ป.1 ดังกล่าวเสนอนายสุเทพ ชัยวัฒน์ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นเอกสารราชการที่มี
วัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายวิษณุ สังขพันธ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้อื่น และประชาชน ขอ
ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267, 91

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
137, 267 เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทง
ละ 6 เดือนรวม จำคุก 12 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การ

พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า การกระทำของ จำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม เห็นว่า จำเลยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่นายวิษณุ สังขพันธ์ เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยกรอกข้อความเท็จในแบบคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และจำเลย นำแบบคำขอดังกล่าวเสนอนายสุเทพ ชัยวัฒน์ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้ ดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชน อันเป็นเอกสารราชการให้แก่นายสง่า จันทรัง สี และนางสาวกัลยาณี แซ่จิ่ง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นายวิษณุ นาย สุเทพซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้อื่น และประชาชน เป็นการกระทำผิด โดยมีเจตนา เพื่อช่วยเหลือบุคคลสองคนให้ได้รับบัตรประจำตัวประชาชน แม้จะกระทำในวัน เดียวกันสถานที่เดียวกัน แต่เจตนาในการกระทำผิดเป็นคนละส่วนแยกต่างหากจาก กัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรม มิใช่กรรมเดียว ฎีกาของจำเลย ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิรัช ลิ้มวิชัย-มานะ ศุภวิริยกุล-สดศรี สัตยธรรม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ